

1500315-18.2021.8.26.0551

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Leve

Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... desde a adolescência, vem fazendo do tráfico o seu meio de subsistência, o que obsta a concessão do redutor. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E REGIME ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - PRISÃO EM FLAGRANTE E CONFISSÃO DA POSSE PARA USO - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO BEM LANÇADA, ESCORADA NOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500315-18.2021.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500315-18.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2193401/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 19097675 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1674/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2193401 - DEL.POL.IRACEMÁPOLIS, 1674/21/923

- DEL.POL.IRACEMÁPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO FERNANDO DOS SANTOS MOREIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

MARCELO FERNANDO DOS SANTOS MOREIRA, devidamente qualificado, menor de 21 anos na data dos fatos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, e PAULO FELIPE DOS SANTOS SANTANA, também qualificado, foi

denunciado como incurso nas penas do artigo 329, "caput", e no artigo 163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 17 de julho de 2021, por volta das 15h50min, na Rua Douglas Evangelista, nº 09, Jardim Iracema, na cidade de Iracemápolis, comarca de Limeira, MARCELO trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 17 (dezesete) flaconetes contendo "cocaína", pesando no total 2,71 g (dois gramas e setenta e um decigramas), e 16 (dezesesseis) porções de "Cannabis sativa L.", pesando no total 16,02 g (dezesesseis gramas e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta da denúncia, ainda, nas mesmas condições de tempo e local supracitadas, PAULO se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionários públicos (Policiais Militares) competentes para executá-lo. Por fim, de acordo com a exordial, nas mesmas condições de tempo e local supracitadas, PAULO teria deteriorado coisa alheia, consistente no veículo CHEV/SPIN, placas EHH 4228, pertencente à Polícia Militar do Estado de São Paulo.

A denúncia foi recebida em 03 de agosto de 2021 (fls. 161/163).

Defesa preliminar do denunciado MARCELO às fls. 189/190.

Resposta à acusação do acusado PAULO FELIPE às fls. 191/192.

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas e os réus foram interrogados. Aditamento da denúncia em audiência (fl. 218), para constar também o réu PAULO como incurso no art. 129, "caput", do CP, considerando que, devido à resistência empregada pelo acusado com violência física, o policial restou lesionado.

Em sede de alegações finais oferecidas, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia e do aditamento (fls. 240/245), enquanto a Defensoria pugnou pela absolvição, por insuficiência probatória, e subsidiariamente pela desclassificação para a conduta prevista no art. 28, "caput", da Lei de Drogas, em relação ao acusado Marcelo, tecendo considerações sobre a pena e benefícios (fls. 255/274).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória procede integralmente.

Presentes a materialidade e a autoria dos delitos, através do auto de prisão em flagrante (fl. 05), auto de exibição e apreensão (fl. 41), laudo de constatação (fls. 43/48), laudo de exame químico toxicológico (fls. 127/129), laudo de lesão corporal (fls. 143/146), laudo de danos ao veículo (fls. 137/142) e da prova oral colhida em juízo.

De fato, o Policial Militar CLINGER SANTOS MOREIRA DE VASCONCELOS afirmou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de entorpecentes, quando se deparou com o acusado Marcelo, que estava sentado embaixo de uma árvore, de costas para a rua, de modo que foi abordado. Foram localizados cerca de R\$ 40 (quarente reais) em dinheiro, além de 3 (três) porções de "maconha". O acusado reagiu, começou a gritar, pedindo ajuda. Sua genitora saiu da casa e depois também seu irmão. Tentaram algemar Marcelo, enquanto Paulo chegou desferindo um golpe de "voadora" no pescoço. Alegou que Paulo também desferiu socos e chutes, o que resultou em escoriação na mão. Paulo ainda chutou a porta da viatura. Somente com a chegada do apoio conseguiram deter os réus. Na árvore, foi localizado um pote que continha 16 (dezesesseis) porções de "cocaína" e 13 (treze) de "maconha".

O Policial Militar JOSÉ HENRIQUE CRYSTAL apresentou a mesma versão. Acrescentou que foi agredido com um soco por Paulo.

O acusado PAULO disse que ouviu os gritos do irmão. Quando saiu, avistou os policiais dando um "mata-leão" em Marcelo, de modo que "foi para cima" deles, chutando um dos milicianos e desferindo um soco no outro. Confessou, de igual modo, que deu um chute na porta da viatura.

Por fim, o réu MARCELO negou que houvesse drogas na árvore. Confessou que havia acabado de comprar 3 (três) porções de "maconha", mas apenas para uso. Estava sentado ao lado da árvore, quando foi abordado.

Note-se, contudo, que o depoimento do réu Marcelo em juízo restou isolado no conjunto probatório colhido no bojo destes autos, inexistindo nenhum elemento que ratifique sua versão.

Cumpramos ressaltar que não há motivo algum para desmerecer a palavra dos policiais, agentes dotados de fé-pública, que agiram no estrito cumprimento do dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade. A respeito do tema, a jurisprudência:

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846).

É importante ponderar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o mero uso e o tráfico deve se dar pelos seguintes critérios:

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

De fato, a quantidade e o modo de acondicionamento de drogas, os antecedentes infracionais de Marcelo (fls. 73/74), as circunstâncias e o local da prisão, bem como os depoimentos dos policiais são elementos mais do que suficientes para caracterizar o intuito de entrega das drogas a terceiros.

Os demais delitos, imputados ao corréu Paulo, foram todos confessados e corroborados pelos depoimentos dos milicianos e pelos laudos periciais, não havendo controvérsia, pois, quanto à materialidade e autoria, não sendo evidenciada nenhuma excludente de ilicitude, porquanto a versão dos réus restou isolada nos autos.

Saliente-se que, conforme acima mencionado, o relato dos policiais merece credibilidade e ostenta fé-pública, consistindo a prisão em flagrante em ato administrativo decorrente do poder de polícia, de forma que eventual lesão sofrida pelo acusado teria sido ocasionada tão somente por sua própria conduta resistente e violenta.

Passo a dosar a pena, nos limites do artigo 68, do Código Penal.

1) PAULO FELIPE DOS SANTOS SANTANA.

a) Crime do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Considero inadequadas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, em face dos

maus antecedentes (fls. 77/80), por isso é devida a fixação da pena-base acima do mínimo, em 7 (sete) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Reconheço a agravante da reincidência (fls. 77/80), que se compensa com a atenuante da confissão espontânea.

Inexistentes outros elementos modificadores, torno definitiva a pena de 7 (sete) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

b) Artigo 329, do Código Penal.

Reputam-se desfavoráveis as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, em face dos maus antecedentes (fls. 77/80), estabelecendo-se a pena-base acima do mínimo, em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na segunda fase, a agravante da reincidência (fls. 77/80) compensa-se com a atenuante da confissão espontânea.

Inexistentes outros elementos modificadores, torno definitiva a pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

c) Artigo 129, do Código Penal.

Na primeira fase, as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, são inadequadas, em face dos maus antecedentes (fls. 77/80), estabelecendo-se a pena-base acima do mínimo, em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, a agravante da reincidência (fls. 77/80) compensa-se com a atenuante da confissão espontânea.

Inexistentes outros elementos modificadores, torno definitiva a pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

d) Concurso material.

Na forma do artigo 69, somo as penas acima aludidas, totalizando 1 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal, ou de conceder o "sursis", pois o crime foi cometido mediante violência à pessoa, sendo o réu, ainda, reincidente e de maus antecedentes.

O regime inicial será o semiaberto para a pena de detenção, a teor do artigo 33, do CP, levando-se em consideração a reincidência e os maus antecedentes.

2) MARCELO FERNANDO DOS SANTOS MOREIRA.

Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06

As circunstâncias judiciais dos artigos 59, do CP, e 42, da Lei nº 11.343/2006 são adequadas, logo fixo a pena-base no mínimo, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes. Reconheço a atenuante da menoridade relativa, porém não incidirá, já que a pena-base partiu do piso, conforme dispõe a Súmula nº 231, do C. STJ.

Não se fazem presentes causas de aumento ou diminuição, fixando-se a pena em 5

(cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo, ausentes elementos que permitam analisar a situação financeira do réu.

Saliente-se que, nada obstante cuidar-se de réu primário, de bons antecedentes, não há como aplicar o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto os antecedentes infracionais (fls. 73/74) evidenciam que o réu, desde a adolescência, vem fazendo do tráfico o seu meio de subsistência, o que obsta a concessão do redutor. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE E CONFISSÃO DA POSSE PARA USO – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO BEM LANÇADA, ESCORADA NOS RELATOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – APENAMENTO BRANDO – FOI RECONHECIDO O "TRÁFICO PRIVILEGIADO" E A PENA FOI FIXADA COM BRANDURA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MINORANTE, DIANTE DO ENVOLVIMENTO ANTERIOR COM A PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS QUANDO ADOLESCENTE, MAS SEM RECLAMO MINISTERIAL, PERMANECE COMO FIXADA – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – RECURSO DESPROVIDO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, ESGOTADAS AS IMPUGNAÇÕES ORDINÁRIAS NESTA CORTE DE JUSTIÇA. (TJSP; Apelação Criminal 1500249-80.2018.8.26.0571; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/04/2019; Data de Registro: 22/04/2019, g.n.)

Tendo em vista a quantidade de pena, a primariedade e os bons antecedentes, fixo o regime inicial semiaberto para a pena de reclusão, nos termos do artigo 33, do Código Penal.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR:

1) o réu PAULO FELIPE DOS SANTOS SANTANA, devidamente qualificado, à pena de 1 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo, como incurso nos artigos 329, "caput", 163, parágrafo único, inciso III, e 129, "caput", na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

2) o réu MARCELO FERNANDO DOS SANTOS MOREIRA, devidamente qualificado, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Considerando-se o tempo de segregação cautelar de PAULO, bem como a imposição de regime inicial semiaberto, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura clausulado.

De igual modo, tendo MARCELO respondido solto ao processo, poderá recorrer em liberdade, ausentes motivos e pressupostos para a prisão preventiva.

Oportunamente, lancem-se os nomes dos acusados no rol dos culpados.

Determino a destruição das drogas, guardada quantidade suficiente para a contraprova, além do perdimento dos demais bens apreendidos em favor da União, revertidos diretamente ao Funad, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei de Drogas.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade.

P.I.C.

Limeira, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA